

HABEAS CORPUS 276.144 MATO GROSSO DO SUL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : WANDERLILTON DA SILVA ARAUJO
IMPTE.(S) : ADRIANO ROBERTO COSTA
COATOR(A/S)(ES) : RELATOR DO HC Nº 1.112.043 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado por Adriano Roberto Costa, em favor de Wanderlilton da Silva Araújo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.112.043/MS.

Colho da decisão impugnada (eDOC. 5):

“Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Três Lagoas à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 317, *caput*, e § 1º, do Código Penal, por 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva (fls. 349-501).

A defesa apelou ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de multa para 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos a pena privativa de liberdade e o regime (fls. 14-312), com trânsito em julgado certificado em 25 de outubro de 2025 (fl. 786).

Na impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) afastar a exasperação da pena-base, fixando-a no mínimo legal; e (ii) subsidiariamente, reduzir a fração de aumento aplicada na primeira fase para 1/8, com o redimensionamento da reprimenda e a fixação do regime aberto (fls. 2-13).

O pedido de liminar foi indeferido (fls. 780-781).

As informações foram prestadas (fls. 786-1125 e 1126-1288).

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem (fls. 1291-1293)”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do *habeas corpus* (eDOC. 5). Embora tenha sido interposto agravo regimental, o recurso ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado, conforme revela o acompanhamento processual do sítio eletrônico do STJ.

Nesta Corte, a defesa reitera as alegações apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 1).

Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena.

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC. 10).

É o relatório.

Decido.

Verifico, inicialmente, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte, firme em proclamar que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

Ademais, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019.

Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que **é o caso dos autos**.

Para melhor delimitação do tema, transcrevo trechos da sentença condenatória (eDOC. 4, p. 1278-1279):

“3.1.2. Para o réu Wanderlilton da Silva Araújo.

A culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, considerando que os delitos foram cometidos no contexto estrutural do posto da PRF em Paranaíba/MS, tornando notória a corrupção desta unidade policial perante a sociedade. Com isso, houve manifesto prejuízo à imagem da Administração Pública, que transborda da consequência natural dos crimes.

Seus antecedentes criminais são bons, considerando-se o princípio constitucional da presunção da inocência. Não existem elementos para aferir sua conduta social, sua personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Incide a causa de aumento do art. 317, § 1º, no patamar de 1/3, elevando a pena para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, e considerando que foram 05 (cinco) condutas criminosas, incide sobre a pena a causa de aumento de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias.

Desse modo, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias.

Com fundamento nessas mesmas considerações, fixo a pena de multa em 53 dias-multa, no importe de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato, cada um, considerando a capacidade econômica do réu, enquanto policial rodoviário federal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semi-aberto (art. 33, §2º, “b”, e § 3º, do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e o *sursis*, em razão da quantidade total de pena.

Decreto a perda do cargo de policial rodoviário federal, com fulcro no art. 92, inciso I, “a”, do CP” (grifos nossos).

Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, **o que se verifica no caso dos autos**.

No caso concreto, o paciente foi condenado pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal):

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.

Na **primeira fase da dosimetria**, partindo-se do mínimo legal de 2 anos de reclusão, a pena-base foi fixada em 3 anos e 2 meses de reclusão, mediante acréscimo de 1 ano e 2 meses. Portanto, **sofreu elevação de quase 2/3, em razão da valoração negativa da culpabilidade do réu**. Para tanto, considerou-se que “os delitos foram cometidos no contexto estrutural do posto da PRF em Paranaíba/MS, tornando notória a corrupção desta unidade policial perante a sociedade. Com isso, houve manifesto prejuízo à imagem da Administração Pública, que transborda da consequência natural dos crimes” (eDOC. 4, p. 1278).

Na segunda fase, não havendo atenuantes ou agravantes, a pena permaneceu em 3 anos e 2 meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, tendo a pena sido majorada em 1/3, totalizando 4 anos e 2 meses:

“Art. 317

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, a valoração negativa da **culpabilidade**, embora devidamente fundamentada, não se mostra suficiente para justificar a acentuada exasperação promovida na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, considerando a pena mínima de 2 anos de reclusão prevista para o delito de corrupção passiva, a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada mostra-se adequada e proporcional. Desse modo, reconhecida como desfavorável apenas a culpabilidade, a pena-base deve ser acrescida de 4 meses, resultando em **2 anos e 4 meses de reclusão**.

Na segunda fase da dosimetria, a pena-base permanece inalterada, nos termos da sentença condenatória.

Na terceira fase, deve ser mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, na fração de 1/3, tal como estabelecido no Juízo de origem. .

Por fim, considerando o disposto no art. 33, §2º, c, do Código Penal fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Ante o exposto, **concedo parcialmente a ordem de habeas corpus** (RISTF, art. 192), para redimensionar a pena do paciente, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância judicial

HC 276144 / MS

negativamente valorada na primeira fase da dosimetria.

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente